

1500330-41.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500330-41.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-41.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2068993/2020 - DEL.POL.LEME, 10515308 - DEL.POL.LEME, 1579/20/807 - DEL.POL.LEME, 2068993 - DEL.POL.LEME, 1579/20/807 - DEL.POL.LEME, 2068993 - DEL.POL.LEME, 1579/20/807 - DEL.POL.LEME, 2068993 - DEL.POL.LEME, 1579/20/807 - DEL.POL.LEME, 2068993 - DEL.POL.LEME, 1579/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA, VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA e EDSON HENRIQUE DO NORTE MARTINS foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 12 de março de 2020, por volta das 19:30 horas, na confluência da Rua Liberato Monezi com a Rua Constantino Denófrío, Jardim Nova Santa Rita, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, trariam consigo e guardariam, para fins de tráfico, 13 (treze) porções de "maconha", pesando aproximadamente 27,72 gramas,

e 02 (dois) invólucros plásticos de "cocaína", pesando 0,93 gramas aproximadamente (conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 40/41 e Auto de Constatação Preliminar de Substância de fls. 44/45), substâncias que são entorpecentes e determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 136 - Mateus, 138 - Vitor e 140 - Edson) e ofertaram defesa prévia (fls. 150/154).

A denúncia foi recebida (fls. 155).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, seguindo-se o interrogatório dos réus e alegações finais orais.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do corréu EDSON nos termos da denúncia e a absolvição dos coréus MATEUS e VÍTOR por falta de provas. A Defesa requereu a absolvição dos réus por insuficiência probatória

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em relação aos corréus MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA e VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA, a pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Diante do conjunto probatório carreados aos autos, não há provas suficientes para condenação dos corréus, na linha das alegações finais do órgão acusatório.

Com efeito, a denúncia anônima e o prévio conhecimento dos corréus por parte dos policiais por ocorrências anteriores, mesmo que por crime de mesma espécie, não são suficientes para amparar um decreto condenatório. Daí porque é o caso de absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP).

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do disposto no art. 385 do CPP, a discordância quanto ao pleito do titular do ação penal deve ficar restrita a hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso em tela. A propósito, cabe citar julgado do Supremo Tribunal Federal: AP 976, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020.

Em relação ao corréu EDSON HENRIQUE DO NORTE MARTINS, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), pelo auto de constatação provisório (fls. 44/45), pelo comprovante de depósito judicial (fls. 96), pelos laudos químico-toxicológico (fls. 123/125) e prova oral.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha João Carlos Cerbi Júnior, em juízo, relatou que é guarda municipal cedido à Delegacia Civil. Narrou que, na data dos fatos, recebeu denúncia por telefone dando conta de que três indivíduos faziam traficância no local (bairro Jardim Nova Santa Rita), ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Pela informação recebida, um dos indivíduos fazia contato com o comprador, outro recolhia o dinheiro e o terceiro pegava a droga. No local, viu os três indivíduos. Quando da aproximação policial, Edson arremessou algo ao chão. Em busca pessoal, Edson carregava R\$ 17,00 em notas diversas e uma porção de maconha. Onde ele jogou algo, encontrou duas porções de cocaína e outra idêntica de maconha. Também por conta da denúncia recebida, localizou em um tronco de árvore (a 10 passos de distância, atravessando a rua) treze papелotes de maconha, idênticos ao carregado por Edson. Todos os três eram conhecidos do meio policial. Todos negaram a prática delitiva. Eles estavam a 2/3 quarteirões da pizzeria Valença. Eles não ostentavam características do uso de drogas. Não se lembra se eles admitiram o consumo pessoal de drogas. Não viu algo em relação a Mateus e Vitor, tinha apenas a informação do denunciante e o conhecimento no meio policial.

No mesmo sentido o testemunho de Vander Aparecido Marcelino Caprioglio, policial civil. Acrescentou que todas as características (porte físico, vestimentas e localização) eram as mesmas daquelas citadas pelo informante. Todos os três eram conhecidos nos meios policiais pela prática de delitos, notadamente tráfico de drogas. Pouco tempo depois, um deles foi abordado no mesmo local escondendo drogas.

Acredita que os R\$ 17,50 não seriam suficientes para se comprar um pizza na Pizzaria Valença. Não se recorda se eles aparentavam terem feito uso de substância entorpecente. Não se lembra se algum deles indicou ter feito uso de drogas. O réu Mateus disse, em seu interrogatório, que tem 23 anos. Nasceu no dia 6/6. Não tem filhos nem dependentes. Trabalha em obras como servente, auferindo R\$ 1.400,00 por mês. Estudou até o segundo colegial. Já respondeu por tráfico enquanto adulto em 2019, foi condenado e ficou preso por quatro meses. Não é verdadeira a acusação. Não vendia drogas neste dia. Estava com Vitor e Henrique já tinham pagado a pizza e esperavam para pegá-la. Apenas iriam comprar maconha para fazer uso. Iriam usar a maconha carregada pelo Edson.

Por sua vez, o réu Vitor exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por fim, o réu Edson afirmou, em juízo, que tem 24 anos. Trabalha em colaboração com seu pai como servente de pedreiro. É servente de seu pai desde os 12 anos de idade. Não tem filhos nem dependentes. Mora com seu pai e seu avô. Está preso por tentativa de roubo, estava embriagado, sem dinheiro e em recaída por droga. Isso, contudo, não é da sua índole. Por tráfico, respondeu apenas enquanto adolescente. Não é verdadeira a acusação. Estava trabalhando e tinha R\$ 22,50. Quando Vitor e Mateus chegaram na sua casa e foram ao bar. Lá nas proximidades um outro Henrique vendia droga. Comprou droga no dia deste Henrique. Ele fugiu quando os policiais entraram na rua. A rigor, ele escutou o barulho da viatura e correu, por isso os policiais não o viram. Iria comprar maconha para usar e desceria para a pizzaria Valença. Conhece o pessoal da pizzaria e consegue comprar uma pizza de calabresa por R\$ 17,00 de Júnior, seu conhecido. Foi confundido pelos policiais por também ter Henrique no nome. Não sabia das drogas na árvore. Já tinha comprado a porção que carregava. Iria fazer uso da maconha adquirida junto com Vitor e Mateus. Quem dispensou a cocaína foi o outro Henrique, aproveitou e dispensou a maconha. Comprou apenas uma porção por 5 reais. À época, só fazia uso de maconha. Depois iniciou o uso de cocaína. Não estava parado no local. Estava lá, porque na esquina fica um bar. Tinha acabado de comprar uma garrafa de cerveja. Comprou a cerveja fiado no bar por ter conta.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o corréu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que receberam uma denúncia de que três indivíduos estariam comercializando drogas no local do ocorrido, ao dirigirem ao local dos fatos, o réu Edson ao visualizar a viatura dispensou algo ao solo, em busca pessoa foi encontrado o valor de R\$ 17,50 e uma porção de maconha com o réu Edson, no solo foi encontrada mais uma porção de maconha, e dois sacos transparente de cocaína, em busca no local foram encontradas ainda onze porções de maconha. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar os réus.

Não obstante, as circunstâncias do crime – local da apreensão, bem como quantidade, espécie e fracionamento das drogas apreendidas (0,93 gramas de cocaína e 27,72 gramas de maconha) e o dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico.

As versões dos réus não convencem, são contraditórias entre si, e estão dissociadas do conjunto probatório. Com efeito, cabe frisar que o corréu Edson apresentou versão diversa do corréu Mateus quanto à aquisição da pizza e não logrou êxito em justificar o descarte das drogas visto pelos policiais militares.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria da pena.

Edson Henrique do Norte Martins

Na primeira fase de dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena anteriormente dimensionada no mínimo legal.

Na terceira fase, presente, a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento

de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista o montante da pena, a primariedade e os bons antecedentes, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e em limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal para (i) ABSOLVER o réu MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal;

(ii) ABSOLVER o réu VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal;

(iii) CONDENAR o réu EDSON HENRIQUE DO NORTE MARTINS como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4º da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 97/98), decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 40/41 e 96), na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, uma vez que correlacionados à prática do crime de tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA